

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2018/2530

นาง อูรา คงคาเขตร
พลเรือตรี ถวัลย์ ชำรงนาวาสวัสดิ์ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 497

ผู้มีสิทธิไถ่ถอนการขายฝากย่อมเป็นไปตาม ป.พ.พ. มาตรา 497 ได้แก่ ผู้ขายเดิม หรือทายาทผู้ขายเดิม ผู้รับโอนสิทธินั้นหรือบุคคลซึ่งในสัญญาขายฝากไว้โดยเฉพาะ ว่าเป็นผู้ไถ่ได้ กฎหมายกำหนดตัวผู้มีสิทธิไถ่ทรัพย์สินไว้โดยเฉพาะ เจาะจงแล้ว แม้โจทก์จะเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ขายฝากหรือไม่ก็ตามหาจะมีสิทธิไถ่ถอนที่ดินพิพาทไม่.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นภริยาของจำเลยที่ 2 มาตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ที่ดินพิพาทสองแปลงเป็นสินสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ทำสัญญาขายฝากที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 1 มีกำหนดเวลา 2 ปีวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2521 จำเลยที่ 2 จะขอไถ่ที่ดินที่ขายฝากแล้วขายฝากแก่จำเลยที่ 1 ใหม่อีก โดยเพิ่มเงิน โจทก์จึงได้ไปอาศัยได้ไว้เจ้าพนักงานที่ดินสั่งให้จดทักดำเนินคดีทางศาล โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลแพ่ง ขอให้ลงชื่อโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมในโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงนั้น โจทก์จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินดังกล่าวและมีสิทธิไถ่ถอนการขายฝากได้ เมื่อวันที่

ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2521 จำเลยที่ 2 ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อเจ้าพนักงานที่ดินโดยขอปลดเงื่อนไขการไถ่ถอน ยอมให้ที่ดินทั้งสองแปลงหลุดเป็นสิทธิแก่จำเลยที่ 1 อันเป็นการกลั่นแกล้งโจทก์ โจทก์ได้ขอไถ่ที่ดินทั้งสองแปลงจากจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ไม่ยอมให้ไถ่ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองยอมให้โจทก์ไถ่ที่ดินดังกล่าวด้วย

จำเลยที่ 1 ให้การว่า โจทก์และจำเลยที่ 2 มิได้เป็นสามีภริยากัน โจทก์มิใช่ผู้เสียหายไม่มีอำนาจฟ้อง และไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนที่พิพาท

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์กับจำเลยที่ 2 มิใช่สามีภริยากันเดิมโจทก์กับจำเลยที่ 2 ลักลอบได้เสียกันแล้ว โจทก์กับจำเลยที่ 2 อยู่กินด้วยกันจนบัดนี้แต่มิได้จดทะเบียนสมรส ที่ดินพิพาทจึงมิใช่สินสมรส โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ถึงแก่กรรม นายพิสิฐคงคาเขตรทายาทของโจทก์ยื่นคำขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียม ให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ในปัญหาที่ว่าโจทก์มีสิทธิไถ่ที่ดินพิพาทซึ่งจำเลยที่ 2 ขายฝากไว้แก่จำเลยที่ 1 หรือไม่นั้นเห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 497 บัญญัติว่าผู้ที่มีสิทธิในการไถ่ทรัพย์สินนั้น ได้แก่ ผู้ขายเดิมหรือทายาทของผู้ขายเดิม หรือผู้รับโอนสิทธินั้น หรือนุคคลซึ่งในสัญญาขายไว้โดย

เฉพาะว่าให้เป็นผู้ไถ่ได้ เป็นการกำหนดตัวผู้มีสิทธิไถ่ทรัพย์สินไว้โดยเฉพาะเจาะจงแล้ว ดังนั้น โจทก์จะเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ 2 ผู้ขายฝากหรือไม่ก็ตาม โจทก์ก็มีใช้บุคคลที่มีสิทธิในการไถ่ที่ดินพิพาทได้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ และโจทก์จะอ้างเหตุอื่นดังที่กล่าวมาในฎีกา เพื่อขอใช้สิทธิไถ่ที่ดินพิพาทก็หาเป็นเหตุให้โจทก์มีสิทธิไถ่ที่ดินพิพาทได้ไม่ โจทก์จึงไม่มีสิทธิไถ่ที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 1 ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาอื่นตามฎีกาของโจทก์อีก ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันมานั้นชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าทนายความชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-อภินัย ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การชำระหนี้้นั้นบุคคลภายนอกจะเป็นผู้ชำระก็ได้ และถ้าผู้ชำระหนี้เป็นผู้มีส่วนได้เสียย่อมชำระหนี้ได้แม้จะเป็นการขึ้นใจลูกหนี้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 314) เจ้าหนี้จะปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้หาได้ไม่ แต่การไถ่ทรัพย์สินจากการขายฝากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 497 บัญญัติว่า "สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินนั้น จะพึงใช้ได้แต่บุคคลเหล่านี้คือ (1) ผู้ขายเดิม หรือชลช" เห็นได้ว่า การไถ่ทรัพย์สินจากการขายฝากมิใช่การชำระหนี้แต่เป็นการใช้สิทธิตาม

สัญญาซึ่งผู้จะใช้สิทธิได้ต้องเป็นคู่สัญญาเว้นแต่จะเป็นผู้สืบสิทธิ ผู้รับโอนสิทธิ หรือได้สิทธิตามสัญญาดังที่มาตรา 497 บัญญัติไว้ หรือเป็นกรณีบุคคลอื่นเข้าใช้สิทธิแทนบุคคลดังกล่าว โดยการเป็นตัวแทน หรือใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามมาตรา 233 ปรียาของผู้ขายฝากนั้น แม้จะมีส่วนได้เสียในสินสมรสที่ขายฝากแต่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในสัญญาขายฝากด้วย จะนับว่าเป็นผู้ขายเดิมอันจะมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินด้วยมิได้ เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกากรณีสามีภริยาที่ไม่จดทะเบียนสมรสว่า จำเลยไม่ใช่ผู้ขายฝากเป็นเพียงภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ขายฝากเท่านั้น จำเลยจึงจะใช้สิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1366-1367/2514) สำหรับสามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายก็ควรจะเป็นอย่างเดียวกัน ส่วนที่วิตกว่าการแปลเช่นนี้ ภริยาอาจได้รับความเสียหายนั้นเห็นว่า ภริยาย่อมได้รับความคุ้มครองโดยบทบัญญัติอื่นอยู่แล้วกล่าวคือ ถ้าเป็นสามีภริยามิได้จดทะเบียนสมรสต้องนำบทบัญญัติเรื่องเจ้าของรวมมาใช้บังคับ การที่สามีนำทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ด้วยกันไปขายฝาก โดยไม่ได้รับคำยินยอมจากภริยา ย่อมผูกพันบังคับได้เท่าส่วนของสามี (มาตรา 1361) หรือหากเป็นสามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายการที่สามีขายฝากสินสมรสโดยปราศจากความยินยอมของภริยา นิติกรรมขายฝากย่อมไม่สมบูรณ์ ภริยาอาจขอให้ศาลเพิกถอนเสียได้ (มาตรา 1480). สมบูรณ์ บุญรินทร์.